

**CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL**

Processo: TC-013884.989.25-2

Representante: Rosaclening Comércio de Produtos e Serviços de Limpeza Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Suzano.

Responsável: Renata Priscila Valencio Guimarães (Secretária Municipal de Educação).

Interessada: Maria de Lourdes Fernandes Rosa

Objeto: Impugnações ao Edital do Pregão Eletrônico nº 72/2025 (Processo Administrativo nº 04.673/2025), objetivando o registro de preços para a aquisição de material de limpeza e produtos descartáveis.

Advogado: José Serafim da Silva Júnior – OAB/SP 253.323

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS. COMPOSIÇÃO DO OBJETO. AGLUTINAÇÃO DE ITENS HETEROGÊNEOS. EXIGÊNCIA INDISCRIMINADA DE LAUDOS TÉCNICOS. PRODUTOS SUBMETIDOS À ANVISA E INMETRO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DESPROPORCIONAL. PROCEDÊNCIA.

RELATÓRIO

Em exame, representação sob rito cautelar formulada por Rosaclening Comércio de Produtos e Serviços de Limpeza Ltda. em face do edital do Pregão Eletrônico nº 72/2025, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Suzano, objetivando o registro de preços para aquisição de material

de limpeza e produtos descartáveis, com sessão pública inicialmente designada para 31 de julho de 2025.

A autora apresenta a este Tribunal insurgências contra os aspectos editalícios adiante sintetizados:

- (i) aglutinação indevida de itens de natureza heterogênea em um único lote;
- (ii) imposição, sem justificativa razoável, de apresentação de laudos técnico-científicos e certificações para produtos que já se encontram sob regime de registro em órgão competente; e
- (iii) requisitos de capacidade técnica desproporcionais e desarrazoados.

Avaliação perfunctória assentou medida impondo a **suspensão** do pregão¹, referendada por este Egrégio Plenário em sessão subsequente (eventos 10, 22 e 30).

No exercício do contraditório, a **representada** apresentou suas razões (evento 36).

Sustenta a ausência de indicação específica de cláusulas ou lotes pretensamente irregulares, bem como a racionalidade do desenho do certame, estruturado por afinidade técnica e operacional em 11 (onze) lotes (materiais não químicos e descartáveis; cestos e baldes; sacos para resíduos; produtos químicos; toalhas têxteis; botas EPI; cordas, prendedores e mangueiras; luvas; acessórios; carrinho de limpeza; e papel interfolha com comodato) com adesão facultada por lote, o que mitigaria qualquer restrição competitiva e viabilizaria a participação de fornecedores de diferentes portes.

No que concerne aos laudos técnicos, afirma que a exigência incide apenas sobre itens determinados, a exemplo de sacos para resíduos, e visa a assegurar qualidade, resistência e conformidade, sendo razoável e proporcional;

¹ Publicada em 1º de agosto de 2025.

além disso, os laudos seriam requeridos exclusivamente do licitante vencedor, no prazo de dez dias úteis após o encerramento da sessão, prática, segundo entende, usual e exequível junto aos fabricantes, bem como acolhida pela Lei de Licitações e jurisprudência deste Tribunal.

Quanto ao Termo de Referência, aponta que as especificações foram delineadas com base em critérios impessoais de qualidade, segurança, padronização e atendimento ao interesse público, sem direcionamento a marcas, ilustrando com exemplos: copo plástico de 180 ml com requisitos de segurança e rastreabilidade; esponja dupla face com medidas e composição usuais; palha de aço fina nº 0 para padronização; papel higiênico com laudos de laboratório reconhecido; saco de algodão com etiqueta costurada para rastreabilidade; e vassouras com parâmetros de durabilidade e ergonomia.

Registra, ainda, equívocos da impugnante na classificação de determinados itens, atribuídos indevidamente ao Lote 4.

Por fim, acerca da cláusula 8.3², a municipalidade esclarece que a exigência de qualificação técnica recai unicamente sobre parcelas de maior relevância, à luz dos subitens 8.3.3 e 8.3.3.1, com comprovação de fornecimento mínimo de 50% dessas parcelas, providência reputada proporcional para mitigação de risco contratual e em conformidade com o *caput* do art. 65 da Lei nº 14.133/2021³.

O **Ministério Público de Contas** opinou pela **procedência** da representação (evento 43).

² 8.3. Qualificação Técnica: a documentação relativa à qualificação técnica será restrita a:

8.3.1. Atestado(s) de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto desta licitação, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando o fornecimento mínimo de 50% (cinquenta por cento) da quantidade estimada total para cada lote que o licitante participar;

8.3.2. Prova de qualificação para todos os lotes por meio de atestado(s) de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto desta licitação, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.3.3. Devendo comprovar o fornecimento mínimo de 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância, conforme planilha abaixo, conforme previsto expressamente no Art. 65 da Lei Federal nº 14.133/2021:

8.3.3.1. Entende-se que os subitens de maior relevância são: 1.5, 1.14, 1.27, 1.30, 1.31, 1.35, 1.37, 1.46, 1.48, 2.4, 2.7, 3.1, 3.4, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.9, 4.13, 4.15, 4.16, 4.24, 4.31, 4.34 e 8.2.

³ Art. 65. As condições de habilitação serão definidas no edital.

A **Secretaria Diretoria-Geral**, acompanhou conclusão de **procedência** lançada pelo MPC, sem embargo de: (i) advertir para o excesso de detalhamento técnico com potencial direcionamento de marcas⁴; (ii) pormenorizar as exigências de laudos, inclusive quanto à indevida imposição de acreditação RBLE/INMETRO e de certificado do IBAMA⁵; e (iii) esclarecer, à luz de normativa sanitária vigente, que a AFE/Anvisa é exigível para atacadistas e dispensada de varejistas, impondo-se o ajuste das cláusulas para contemplar tal distinção quando houver participação destes últimos (evento 50).

É o relatório.

4

- Item 1.8 - DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO - Confeccionado em borracha sintética, medindo aproximadamente 12 cm x 8 cm, **cabo de pinnus de 55 cm de altura x 22 mm de diâmetro acoplado à borracha**. O produto deverá conter etiqueta com dados do fabricante.
- Item 1.48 - VASSOURA PARA LIMPEZA GERAL - Composta por **cerdas de nylon tipo floríça com pontas plumadas, base bicolor com capa plástica em molde triangular com formato anatômico**, varre canto. Medidas aproximadas: 21 cm x 11 cm x 13 cm, cerdas medindo 12 cm, leque de 28 cm x 4
- Item 4.10 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - **Composição: emulsificante, coalescentes, emulsão de polímeros, plastificante, óleo de citronela repelente e água**. Acondicionado em galões contendo 5 L. Constar na embalagem: marca, validade e dados de identificação do fabricante.
- Item 4.14 - DESINFETANTE LÍQUIDO USO GERAL NA FRAGRÂNCIA PINHO - **Composição: cloreto dialquil dimetil benzil amônio, conservante, essência, corante, opacificante e veículo. Princípio ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,2%**. com ação germicida, tripla função limpar, desinfetar e perfumar, na fragrância eucalipto. Acondicionado em frasco plástico com tampa de rosca contendo 750 ml. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, composição, n° lote, validade e marca. O vencedor deverá apresentar no prazo de 10 (dez) dias úteis laudo de eficácia bactericida frente as cepas de salmonella choleraesuis e staphylococcus aureus, emitidos por laboratório credenciado pela Anvisa.
- Item 4.18 - INSETICIDA AEROSOL - do grupo piretrinas e piretróides, suave, acondicionado em lata contendo 270 ml a 300 ml, tampa com trava de segurança. **O produto deverá ter eficácia no combate de moscas, mosquitos, baratas, mosquito da dengue, pernilongos, muriçocas, aranhas e pulga, com fórmula à base de água e sem adição de cfc. Composição: ingredientes ativos, solvente, veículo, propelentes, emulsificante e antioxidante. Ingredientes ativos: imiprotina 0,020% - permetrina 0,050% - esbiotrina 0,100%**. Constar na embalagem: marca, data de fabricação, validade, n° do lote e dados de identificação do fabricante.

⁵ Itens 3.2 a 3.5 e 3.9 - SACO DE LIXO [...] O vencedor deverá apresentar amostra do produto, **laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008**, o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, **deverá apresentar ainda consulta do catálogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade do IBAMA em nome da empresa fabricante do produto**.

TC-013884.989.25-2

VOTO

São **procedentes** as insurgências trazidas por Rosaclening Comércio de Produtos e Serviços de Limpeza Ltda. em face do edital do Pregão Eletrônico nº 72/2025, lançado pela Prefeitura de Suzano, com vistas ao “registro de preços para a aquisição de material de limpeza e produtos descartáveis”.

Procede a crítica dirigida ao modelo de **agregação do objeto**. O instrumento convocatório, embora organize o objeto em 11 (onze) lotes, estrutura agrupamentos com composição heterogênea, entendimento endossado pelo Ministério Público de Contas⁶ e Secretaria-Diretoria Geral.

Veja-se, como exemplo, a composição do Lote 1. Referido grupo, além de concentrar aproximadamente 44,72% do valor global estimado (na ordem de R\$ 22.594.265,20⁷ sobre o total de R\$ 50.519.975,00⁸), reúne itens que, como destaca SDG, não possuem, em sua integralidade, natureza similar ou são “comercializados por empresas do mesmo segmento de mercado, o que pode implicar indevida restrição à competitividade”. Em linha convergente, recente precedente deste E. Plenário, lançado no TC-012333.989.25:

“Há constatação do DIPE de que a aglutinação de itens, observada no certame, prejudica a competitividade e a obtenção de proposta mais vantajosa para Administração, tendo em vista a restritividade encontrada no Lote 1, que reúne produtos comercializados por ramos distintos de empresas, a exemplo dos itens lixeira, palha de aço, garrafa térmica, assento sanitário, vassoura, prendedor de roupas, pano multiuso, filme *stretch*, esponja de limpeza, *dispenser* de papel toalha e assento infantil

⁶ Confira-se, a propósito, análise empreendida pelo Parquet de Contas:

“No edital em questão, a divisão em lotes agrupa produtos com naturezas e finalidades distintas, evidenciando a aglutinação de itens heterogêneos no mesmo lote. Por exemplo, no Lote 01, são agrupados desde itens simples como copos plásticos descartáveis (itens 1.5 e 1.6) e esponjas (itens 1.13 e 1.14), até produtos químicos e materiais com requisitos técnicos específicos, como a Palha de Aço (item 1.27) e Papel higiênico em diferentes especificações (itens 1.30 e 1.31).”

⁷ vinte e dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos.

⁸ cinquenta milhões, quinhentos e dezenove mil, novecentos e setenta e cinco reais.

para vaso sanitário, itens pertencentes a segmentos distintos de mercado, sendo, portanto, ofertados por fornecedores específicos.

Neste sentido, conforme destacado pelo Ministério Público de Contas, a Administração não deu atendimento 'ao estabelecido no art. 40, § 2º, III, da Lei 14.133/2021, que impõe ao agente público o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado a fornecedores que comercializem todos os produtos em conjunto, sendo necessária a revisão da composição do lote, para que seja composto por itens afins'."

Tal configuração, sem a devida justificativa técnica e econômica nos autos, revela-se potencialmente incompatível com os princípios da ampla participação, do parcelamento e da seleção da proposta mais vantajosa, previstos na Lei nº 14.133/2021 e, em especial, sob o Sistema de Registro de Preços, veiculando, pois, inobservância ao seu artigo 82, § 1º.

Ademais, procede a questão concernente à **imposição desarrazoada e desproporcional de laudos técnicos**, conforme elucidativa manifestação ministerial:

No entanto, a imposição genérica e excessiva desses requisitos para produtos comuns e de baixo risco, como guardanapos de papel folha simples, papel higiênico de folhas simples e dupla, além do hipoclorito de sódio (água sanitária) e saneantes já submetidos a regime de notificação ou registro sanitário, extrapola o razoável e desconsidera a atual conformidade regulatória prevista em normas oficiais da ANVISA e INMETRO. Conforme relatado no voto que suspendeu cautelarmente o certame, tais exigências, quando desconexas das hipóteses legais e normativas, configuram potencial barreira à competitividade, ainda que os documentos sejam exigidos apenas do adjudicatário, afrontando diretamente o disposto no artigo 9º, inciso I, alíneas "a" e "c", da Lei nº 14.133/2021. No mesmo sentido, a jurisprudência deste TCESP determina que os requisitos técnicos devem ser proporcionais, específicos e estritamente vinculados à natureza e à complexidade do objeto licitado, vedando obrigações impertinentes, irrelevantes ou desnecessárias que possam restringir injustificadamente a ampla concorrência e o princípio da isonomia. No caso em análise, **a exigência simultânea e indiscriminada de múltiplos laudos para produtos de uso cotidiano e baixo risco, amplamente disponíveis no mercado, carece de justificativa objetiva e robusta no edital,**

⁹ Art. 82, § 1º. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital

configurando, assim, possível ilegalidade e obstáculo à participação de licitantes, prejudicando a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. (g.n.)

Com efeito, o Anexo I do instrumento convocatório¹⁰ exige a apresentação de laudos técnico-científicos e certificações para produtos que já se encontram submetidos à fiscalização e registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), a tornar prescindível comprovação laboratorial adicional.

Aludido proceder não tem sido admitido por este Tribunal, colacionando-se, a propósito, as seguintes decisões Plenárias:

Mesmo que esteja claro que os requisitos qualitativos inicialmente exigidos na forma de “declaração de disponibilidade” sejam concretamente endereçados à licitante vencedora (item 8.3.3, alínea “b.1”), inegável que o Termo de Referência, quando exige a apresentação de laudos de qualidade ou ensaios físicos suficientes para assegurar a eficácia dos produtos de limpeza que serão empregados na execução do contrato (item 4.7), acaba gravando a disputa com elemento de restrição, porquanto ausentes justificativas técnicas para o conjunto de requisitos demandados.

E assim tem se orientado nossa jurisprudência para que eventuais produtos ou materiais cuja comercialização e utilização, por força da norma, pressuponham, por exemplo, a existência de ficha de segurança de produtos químicos (FISPQ), registro na ANVISA ou selo INMETRO, não sejam concorrentemente onerados pela incidência de requisitos como laudos e certificações, neste caso, absolutamente extraordinários.

(TC-023795.989.22, Relator Conselheiro Renato Martins Costa, sessão de 1º/2/2023).

2.3. Quanto à requisição de laudos, a crítica é procedente, sendo desarrazoada a exigência de laudos e certificações de qualidade para produtos submetidos à certificação compulsória pelo INMETRO, a exemplo das decisões adotadas nos autos TC-008141.989.23-6, TC-001367.989.25-8 e TC001468.989.25-6. Assim, em consonância com a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal, é necessária a exclusão da exigência de laudos e certificações para produtos que já possuam certificação compulsória do INMETRO.

¹⁰ Exemplo dessa situação é a água sanitária, cujo processo de regularização já contempla testes de eficácia antimicrobiana, toxicidade e estabilidade, bastando, pois, a comprovação da situação regular no cadastro da ANVISA para atestar sua conformidade. O mesmo raciocínio aplica-se a outros produtos enquadrados na categoria de saneantes domissanitários, como álcool, desinfetantes e sabonetes.

(TC-001557.989.25, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 30/4/2025).

A SDG ainda evidenciou a desproporção de requisitos para itens de uso comum e baixo risco, bem como detalhou exemplos de exigências excessivas, tais como as relacionadas a detergente líquido, multilimpador de pisos, sacos de lixo e luvas, que extrapolam o necessário ao regular abastecimento, impondo custo e barreira injustificada à competição¹¹.

Constata-se, ademais, contradição interna no instrumento convocatório no tocante aos parâmetros de qualificação técnica exigidos. De um lado, o item 8.3.1¹² estabelece que o atestado de capacidade deverá comprovar fornecimento mínimo correspondente a 50% da quantidade estimada total de cada lote em que a licitante pretenda competir, adotando critério voltado ao somatório do lote como um todo. De outro lado, o item 8.3.3¹³ exige, para a mesma finalidade habilitatória, a comprovação mínima de 50% das parcelas de

- ¹¹ Item 4.16 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO – [...] O vencedor deverá apresentar no prazo de 10 (dez) dias úteis **laudo de determinação da biodegradabilidade de tensoativos aniônicos e laudo de irritação cutânea primária emitidos por laboratório credenciado pela Anvisa.**
- Item 4.25 - MULTILIMPADOR DE PISOS - O vencedor deverá apresentar no prazo de 10 (dez) dias úteis **laudo de eficácia bactericida frente as cepas de staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis e ação fungistática frente ao microorganismo Trichophyton mentagrophytes,** emitidos por laboratório credenciado pela Anvisa. RDC 59 de 17/12/2010.
- Itens 3.2 a 3.5 e 3.9 - SACO DE LIXO [...] O vencedor deverá apresentar amostra do produto, **laudo/relatório de ensaio de laboratório credenciado comprovando que o produto está em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 9191-2008,** o referido laudo não poderá estar com data de expedição superior a 12 meses da data da abertura da proposta, **deverá apresentar ainda consulta do catalogo RBLE do INMETRO comprovando a acreditação positiva do laboratório emitente do laudo sem restrição e certificado de regularidade do IBAMA em nome da empresa fabricante do produto.**
- Itens 8.1 a 8.3 - LUVA LATEX [...] - O vencedor deverá apresentar no prazo de 10 (dez) dias úteis cópia do **certificado de aprovação do Ministério do Trabalho dentro da validade e laudo conforme NBR 13393/95 com os seguintes ensaios: requisitos de embalagem - tamanho, nome e tipo do produto, identificação do fabricante, quantidade, lote de fabricação, prazo de validade, mês e ano de fabricação e demais requisitos legais, requisitos do produto -determinação das Medidas, comprimento e largura, determinação de espessura, requisito da matéria prima - tensão de ruptura antes do envelhecimento em MPa, alongamento de ruptura antes do envelhecimento em %, tensão de ruptura após envelhecimento em MPa, alongamento de ruptura após envelhecimento em % e hermeticidade, emitidos por laboratório credenciado pelo INMETRO**

¹² 8.3.1. Atestado(s) de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto desta licitação, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, **comprovando o fornecimento mínimo de 50% (cinquenta por cento) da quantidade estimada total para cada lote que o licitante participar;**

¹³ 8.3.3. **Devendo comprovar o fornecimento mínimo de 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância,** conforme planilha abaixo, conforme previsto expressamente no Art. 65 da Lei Federal nº 14.133/2021: 8.3.3.1. Entende-se que os subitens de maior relevância são: 1.5, 1.14, 1.27, 1.30, 1.31, 1.35, 1.37, 1.46, 1.48, 2.4, 2.7, 3.1, 3.4, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.9, 4.13, 4.15, 4.16, 4.24, 4.31, 4.34 e 8.2.

maior relevância, previamente nominadas, o que traduz critério segmentado por itens relevantes, distinto e não cumulável daquele assentado sobre o total do lote.

Nota-se que a Lei nº 14.133/2021, ao disciplinar a qualificação técnica, autoriza a Administração a exigir experiência pretérita limitada a 50% das parcelas de maior relevância (art. 67, § 2º¹⁴). Contudo, em exame detido dos autos, constatou a SDG que, conforme a planilha orçamentária, apenas um item (“papel higiênico folha dupla”) ultrapassa o marco de 4%, permanecendo os demais na esfera de produtos comuns sem demonstrada relevância financeira ou complexidade técnica:

Mesmo que se considere que a comprovação mínima deverá recair apenas sobre os itens eleitos como parcelas de maior relevância, há que se reconhecer que referidas parcelas não possuem a relevância técnica ou financeira indicadas como essenciais nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21. Além de produtos comuns, dentre aqueles listados no subitem 8.3.3.1, também acima reproduzido, apenas o ‘papel higiênico folha dupla’ tem valor estimado equivalente a mais de 4% do orçamento total, como determina a lei de regência.

Outrossim, à luz da manifestação firmada pela SDG¹⁵, o edital exige, de forma indistinta, Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE/ANVISA para todos os licitantes, sem diferenciar atacadistas/distribuidores

¹⁴ Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:
[...]

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

¹⁵ Como último ponto, a previsão contida no subitem 8.3.6 do Edital, referente à **Prova de Autorização de Funcionamento de Empresa**, expedida nos termos do disposto na Lei Federal nº 6.360/76, de 23 de setembro de 1976, publicada no DOU de 24 de setembro de 1976, em seu nome e dentro do prazo de validade.

Referida Autorização é o ato de competência da Anvisa que permite o funcionamento de empresas ou estabelecimentos, instituições e órgãos, mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes da Resolução Anvisa DC nº 16, de 01/04/2014, que assim prescreve em seus artigos 3º e 5º: (...)

Em consulta ao endereço eletrônico da Anvisa consta expressamente que a AFE é obrigatória para atacadistas e dispensada para varejistas, sendo considerados atacadista o distribuidor ou comércio atacadista (geral) que compreende o comércio de [...] produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, em quaisquer quantidades, realizadas entre pessoas jurídicas ou a profissionais para o exercício de suas atividades.

Considerando a possibilidade de participação de varejistas no certame, cabível a revisão da referida exigência, de modo a adequá-la às disposições normativas.

e varejistas, falha passível de compor **recomendação** à Origem, porquanto não submetida ao prévio contraditório.

Outro ponto alvo de alerta de SDG se refere ao excesso de detalhamento de alguns itens do objeto:

Ainda em relação ao objeto, mesmo não tendo havido questionamento a respeito, alerta sobre o possível excesso no detalhamento de alguns itens, o que pode direcionar para a aquisição de produtos específicos. Seguem algumas descrições, com destaque para os trechos que a que faço referência:

- Item 1.8 - DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO - Confeccionado em borracha sintética, medindo aproximadamente 12 cm x 8 cm, **cabo de pinnus de 55 cm de altura x 22 mm de diâmetro acoplado à borracha**. O produto deverá conter etiqueta com dados do fabricante.
- Item 1.48 - VASSOURA PARA LIMPEZA GERAL - Composta por **cerdas de nylon tipo floriça com pontas plumadas, base bicolor com capa plástica em molde triangular com formato anatômico**, varre canto. Medidas aproximadas: 21 cm x 11 cm x 13 cm, cerdas medindo 12 cm, leque de 28 cm x 4
- Item 4.10 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - **Composição: emulsificante, coalescentes, emulsão de polímeros, plastificante, óleo de citronela repelente e água**. Acondicionado em galões contendo 5 L. Constar na embalagem: marca, validade e dados de identificação do fabricante.
- Item 4.14 - DESINFETANTE LÍQUIDO USO GERAL NA FRAGRÂNCIA PINHO - **Composição: cloreto dialquil dimetil benzil amônio, conservante, essência, corante, opacificante e veículo. Princípio ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,2%**. com ação germicida, tripla função limpar, desinfetar e perfumar, na fragrância eucalipto. Acondicionado em frasco plástico com tampa de rosca contendo 750 ml. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, composição, nº lote, validade e marca. O vencedor deverá apresentar no prazo de 10 (dez) dias úteis laudo de eficácia bactericida frente as cepas de *salmonella choleraesuis* e *staphylococcus aureus*, emitidos por laboratório credenciado pela Anvisa.
- Item 4.18 - INSETICIDA AEROSOL - do grupo piretrinas e piretróides, suave, acondicionado em lata contendo 270 ml a 300 ml, tampa com trava de segurança. **O produto deverá ter eficácia no combate de moscas, mosquitos, baratas, mosquito da dengue, pernilongos, muriçocas, aranhas e pulga, com fórmula à base de água e sem adição de cfc. Composição: ingredientes ativos, solvente, veículo, propelentes, emulsificante e antioxidante.**

Ingredientes ativos: imiprotina 0,020% - permetrina 0,050% - esbiotrina 0,100%. Constar na embalagem: marca, data de fabricação, validade, nº do lote e dados de identificação do fabricante.

Ante o exposto, com arrimo na manifestação do MPC e da SDG, voto pela **procedência** da representação, determinando-se à Prefeitura Municipal de Suzano que, caso prossiga com o certame (Pregão Eletrônico nº 72/2025): (i) reformule a composição dos lotes, organizando-os, sobretudo o lote 1, com “produtos semelhantes e comercializados por empresas que atuem no mesmo ramo”; (ii) suprima do edital a exigência de laudos e certificações desnecessárias ou cuja verificação de conformidade já esteja abarcada por certificação compulsória pertinente aos produtos envolvidos; e (iii) adeque a cláusula de qualificação técnica, limitando-a às parcelas de maior relevância, nos termos previstos no artigo 67, § 1º, da Lei 14.133/2021, afastando, pois, a exigência global de comprovação de 50% do total do lote.

Sem prejuízo, **recomenda-se** que a Origem exclua o excesso de detalhamento de itens (em especial os detalhamentos impertinentes ou irrelevantes para o objeto do contrato); e adeque a exigência de prova de Autorização de Funcionamento de Empresa às disposições normativas cabíveis, nos termos asseverados por SDG.

Na hipótese de relançamento do certame, deve o Órgão licitante atentar para a necessária republicação do edital, conforme estabelece o artigo 55, § 1º, da Lei nº 14.133/21¹⁶.

Com o trânsito em julgado, archive-se.

GCMAB
FP

¹⁶ Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

[...]

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.